Direitos autorais e LGPD

SENAC: MOVIMENTE O AGORA



Se uma imagem aparece no Google, ela pode ser utilizada livremente?



Se eu colocar "Créditos ao autor", já posso usar?



Direitos Autorais

O que é uma obra?

Segundo a Lei 9.610/98 são protegidos:

- Fotografias
- Vídeos
- Músicas
- Livros
- Ilustrações
- Artes digitais
- Textos
- Programas de computador
- Logotipos (dependendo do contexto e do registro)
- Obras audiovisuais



A **Lei 9.610/1998** é o principal marco legal no Brasil para a regulação dos **Direitos Autorais**.

Quem é o dono?

Quem criou.

Mesmo que esteja na internet.

Estar na internet é
diferente de ser gratuito



Tipos de Licença de Uso de Conteúdo

© Copyright (Todos os direitos reservados)

É a licença padrão da maioria das obras (fotos, músicas, vídeos, ilustrações, textos etc.). O autor mantém todos os direitos sobre sua criação.

O que significa na prática?
Você **não pode copiar, modificar, distribuir ou utilizar comercialmente** a obra sem autorização do autor.

Exemplo:
Uma fotografia publicada no Instagram de um fotógrafo profissional



Tipos de Licença de Uso de Conteúdo

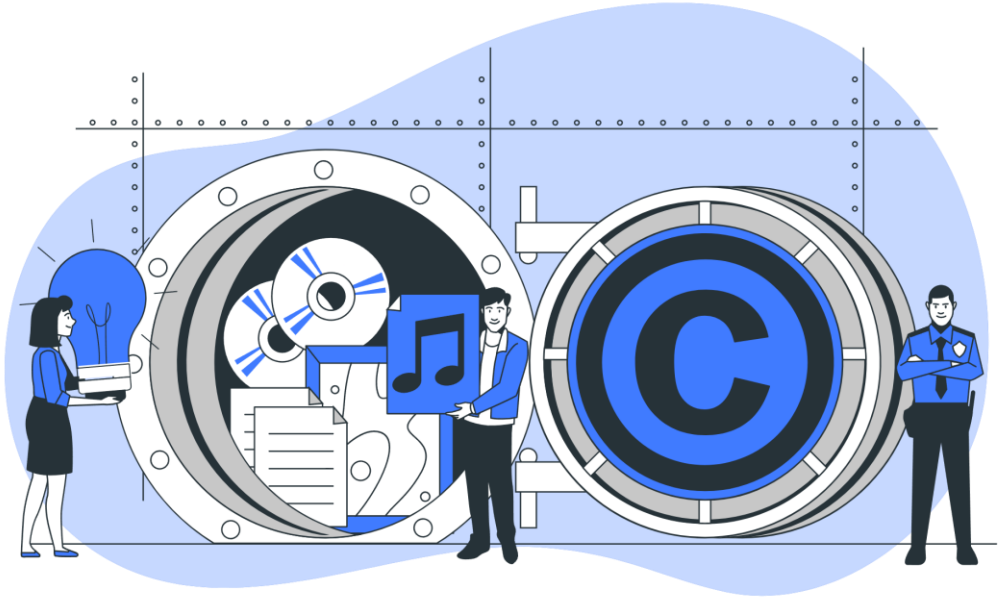
(CC) Creative Commons (Alguns direitos reservados)

É um conjunto de licenças que permite ao autor definir como outras pessoas podem utilizar sua obra.

O que significa na prática?
Dependendo da licença, você pode:

- utilizar a obra;
- modificar;
- compartilhar;
- usar comercialmente;

ou apenas algumas dessas ações.
É necessário sempre verificar quais permissões a licença concede.



Exemplo:
Artigos da Wikipédia e muitas fotografias disponíveis no Flickr.

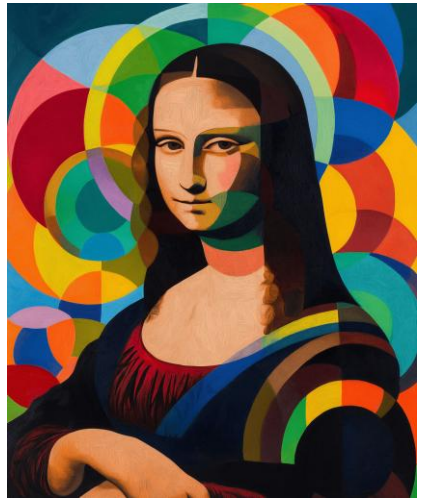
Tipos de Licença de Uso de Conteúdo

Domínio Público

O que é?
São obras cujos direitos patrimoniais expiraram ou foram renunciados pelo autor.

O que significa na prática?
Podem ser utilizadas, copiadas, adaptadas e distribuídas livremente, inclusive para fins comerciais.

Exemplo:
Obras de Machado de Assis e pinturas de Leonardo da Vinci.









Bancos de Imagens Gratuitos

São plataformas que disponibilizam fotos, vídeos, ilustrações e outros recursos para uso mediante uma licença própria.

O que significa na prática?
Na maioria dos casos, é permitido utilizar o material em projetos pessoais e comerciais, mas cada plataforma possui regras específicas.

Sempre leia a licença antes de utilizar.











Quem é o autor de um conteúdo feito por IA?

Legalmente, a autoria de um conteúdo gerado por IA pertence à **Inteligência Artificial** na prática técnica, mas **não há direitos autorais** protegidos por lei para a máquina. Pela legislação atual, a autoria é estritamente **antropocêntrica** (exige que seja uma pessoa física

Obra inteiramente gerada por IA: Sem intervenção criativa, a obra é de **domínio público**. Não há proteção jurídica, e qualquer pessoa pode utilizá-la ou copiá-la livremente.

Criação com intervenção humana significativa: Quando o humano atua como cocriador — formulando *prompts* complexos, selecionando variações, editando o resultado e compondo a obra —, o usuário da ferramenta pode ser considerado o autor e detentor dos direitos, desde que o produto final expresse claramente a sua personalidade.



IA e Direitos Autorais

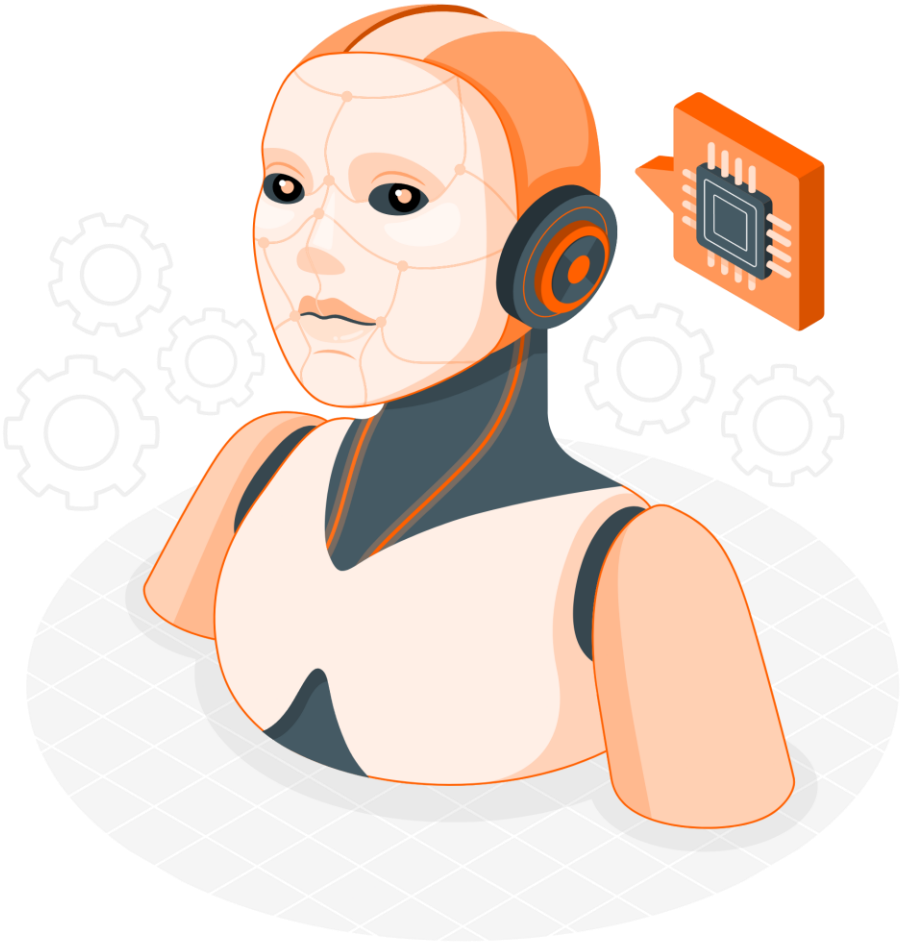
Quem é o autor de uma imagem feita por IA?

Ainda existem debates jurídicos.

Mas existem boas práticas: nunca utilizar IA para copiar deliberadamente obras protegidas.

Evitar pedir:
"Faça igual ao personagem da Disney.“

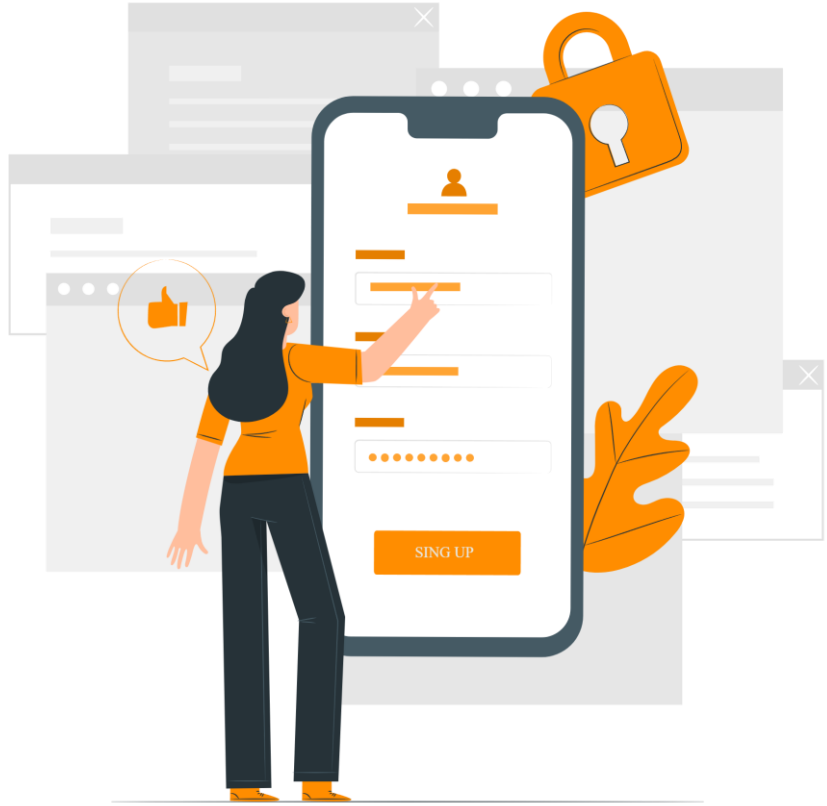
Preferir:
"Criar uma princesa em estilo aquarela."



Coleta de Informações

Sempre que uma empresa coleta informações de uma pessoa, ela passa a tratar dados pessoais.

Durante muitos anos, empresas coletavam grandes quantidades de informações sem informar claramente para que seriam utilizadas. Muitas vendiam essas informações para outras empresas ou utilizavam os dados para enviar publicidade sem autorização.

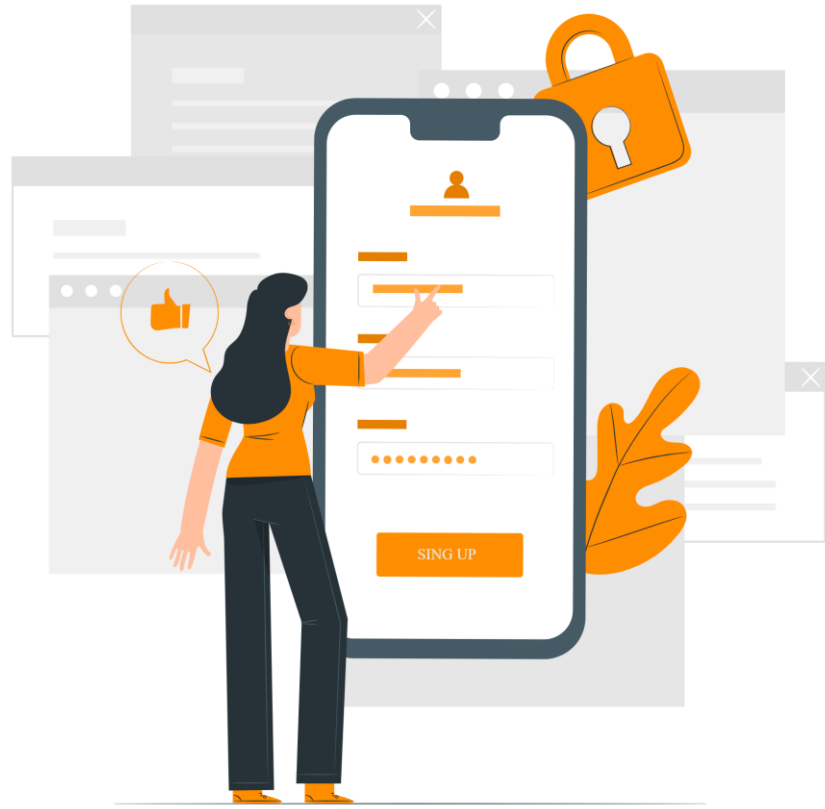


LGPD

Com o crescimento da internet, das redes sociais e do comércio eletrônico, tornou-se necessário criar regras para proteger a privacidade das pessoas.

No Brasil, essa proteção passou a existir por meio da **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)**, conhecida como **LGPD**.

A LGPD estabelece que toda empresa deve informar quais dados está coletando, por qual motivo e como esses dados serão protegidos.
O objetivo principal da lei é garantir que o titular dos dados tenha mais controle sobre suas próprias informações.



LGPD

Imagine que uma loja virtual peça:

- Nome
- CPF
- Telefone
- E-mail
- Nome da mãe
- RG
- Profissão



Todos esses dados são realmente necessários para comprar uma camiseta?

Provavelmente não.

A LGPD determina que a empresa colete apenas os dados necessários para cumprir sua finalidade.

Ética Digital

Tudo que é legal também é ético?

- Clickbait.
- Fake News.
- Deepfake.
- Comprar seguidores.
- Manipular avaliações.
- Ocultar publicidade.
- Criar falsas promoções.



Marketing ético constrói confiança.

Grupo 01 - Fábio



Princípios da LGPD
Pesquisar:
O que é a LGPD?
Quais são os principais **princípios da LGPD**?
O que significam:

- Finalidade
- Necessidade
- Transparência
- Segurança
- Prevenção

Como esses princípios se aplicam a um banco de dados?

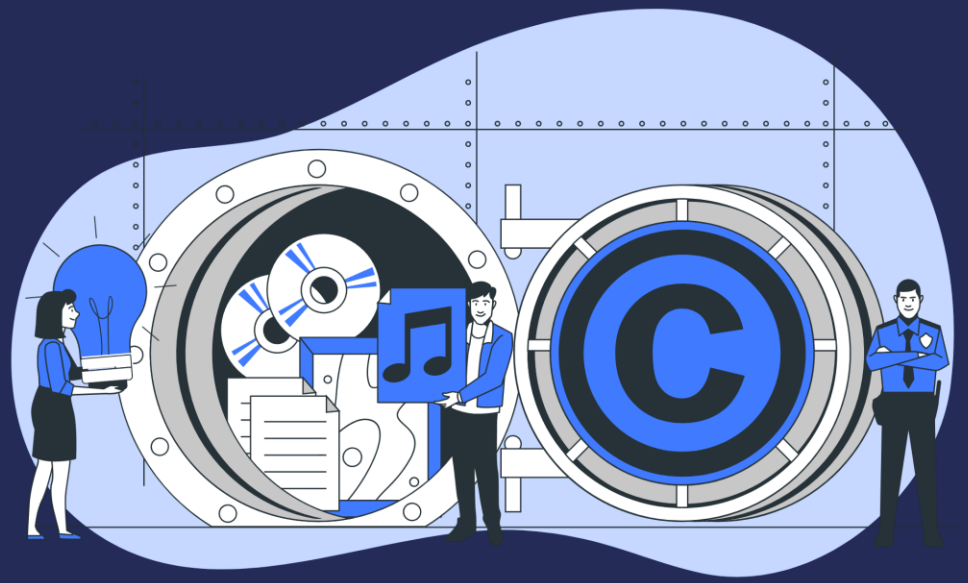
Exemplo para apresentar:
Uma empresa precisa armazenar o CPF do cliente. Ela realmente precisa desse dado?
Para qual finalidade?

Grupo 02 - Xico

Dados pessoais e dados sensíveis

Pesquisar:

- O que são **dados pessoais**?
- O que são **dados pessoais sensíveis**?
- Exemplos de cada um.
- Qual a diferença entre eles?
- Quais cuidados devem existir ao armazená-los em um banco de dados?
- Por que não devemos armazenar informações desnecessárias?



Exemplo:
Nome, CPF, e-mail, endereço, religião, saúde e biometria.

Grupo 03 - Davi

Direitos do titular dos dados

Pesquisar os principais direitos que uma pessoa possui sobre seus dados, como:

- Acesso aos dados;
- Correção;
- Atualização;
- Exclusão;
- Informação sobre utilização dos dados;
- Revogação do consentimento.



Relacionar com Banco de Dados:
Como um sistema poderia permitir que um cliente:
"Consulte, altere ou solicite a exclusão dos seus dados

Grupo 04 - Jão

Segurança e responsabilidade
Pesquisar:
Como a LGPD trata a **segurança dos dados**?
O que pode acontecer em caso de vazamento?
Quem deve ter acesso aos dados?
O que são controle de acesso e permissões?
Por que backups também precisam de proteção?
Qual é o papel do desenvolvedor na proteção dos dados?
Relacionar com Banco de Dados:
Pesquisar exemplos de medidas como:
Senhas protegidas;
Controle de usuários;
Permissões;
Criptografia;
Backup seguro;
Logs de acesso.



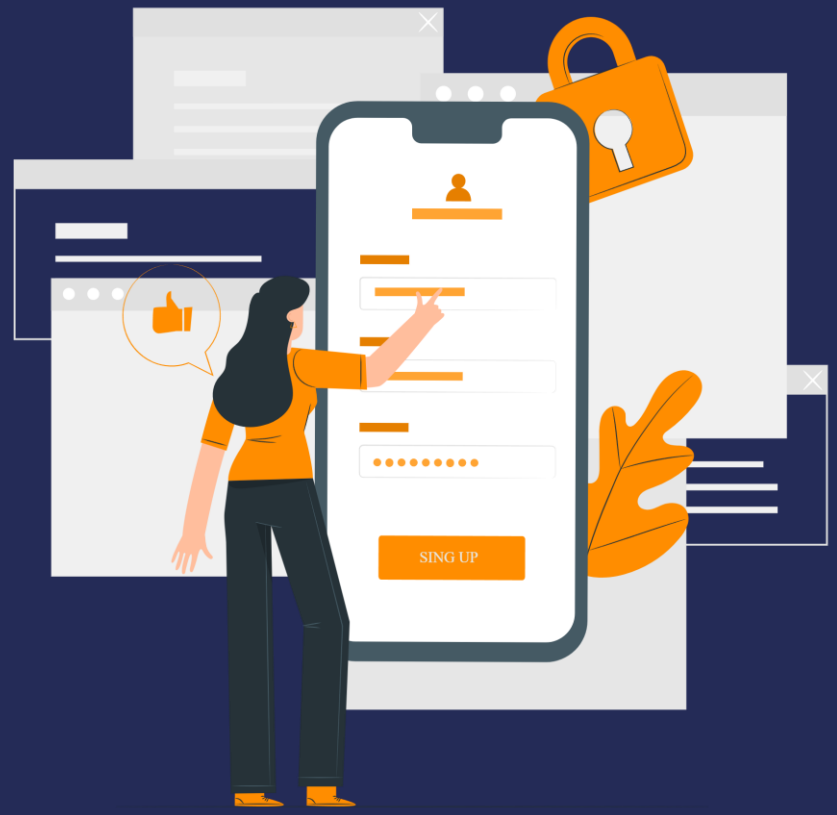
Senac: movimente o agora. **#MovimentoSenac** Senac

Apresentação

Cada grupo terá **5 minutos** para apresentar.

A apresentação deve responder:

1. **O que a LGPD diz sobre o tema?**
2. **Por que isso é importante?**
3. **Qual a relação com Banco de Dados?**
4. **Dar 2 exemplos/histórias reais.**



https://stagency.tech/blog/brandbook

Senac

CNC | Fecomércio MG
Sindicatos Empresariais | Sesc

Senac, integrado
ao Sistema
Fecomércio MG

Siga o Senac em Minas nas redes sociais: